



PUTUSAN
Nomor 844 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASNAT TRESIA SABUIN, bertempat tinggal di Kampung Kehiran Sentani, RT 001/RW 002, Kelurahan Yoboi, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Andre Lesnussa, S.H., C.L.A., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum *Andre Lesnussa, S.H., C.L.A. & Partners*, beralamat di Jalan Asrama Haji, Kelurahan Vim, Nomor 31, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YOKBETH WALLY**, bertempat tinggal di Kampung Kehiran Sentani, RT 002/RW 002, Kelurahan Yoboi, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua,
 2. **BRIANS HEINDERSON WALLY**, bertempat tinggal di BTN Pos Tujuh Sentani, RT 001/RW 007, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua (dalam hal ini diwakili oleh Yokberth Wally),
 3. **JEFERSON JASON WALLY**, bertempat tinggal di BTN Pos Tujuh Sentani, RT 001/RW 007, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua (dalam hal ini diwakili oleh Yokberth Wally),
- Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marajohan Panggabean, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Marajohan Panggabean Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Bosnik Nomor

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B-15, Perum BTN Kamkey Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

4. **BANK PAPUA** Kantor Cabang Sentani, beralamat di Jalan Raya Sentani - Jayapura, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura - Papua (sebelah kantor Pemadam Kebakaran Sentani);

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan atau melarang Tergugat IV sebagai pihak Bank yang menyimpan tabungan milik Alm. Yunus Wally melakukan proses pencairan dan menyerahkannya kepada Tergugat I sampai pada putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah istri dan ahli waris yang sah atas diri Alm. Yunus Wally;
3. Menyatakan Pilipus Wally, Yokbet Wally, Amelia Wally, Lince Wally, Tineke Wally, Gloria Angganetha Wally, Ahli Waris yang diakui;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengajukan diri sebagai wali Ahli Waris dihadapan Pengadilan padahal Tergugat I mengetahui bahwasanya Penggugat masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah atas Alm. Yunus Wally adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat atas Putusan Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Jap., dalam petitumnya Nomor 2 yang menyatakan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



pengurus yang sah dari anak Brians Heinderson Wally dan anak Jeferson Jason Wally yang masih di bawah umur untuk mengurus simpanan di Bank Papua atas nama Yunus Wally dengan Nomor Rekening 10300202002288 dari Yunus Wally;

6. Menyatakan Yokbeth Wally bukan Ahli Waris yang sah;
7. Menyatakan sah uang Deposit dari Alm. Yunus Wally dengan Nomor Rekening 10300202002288 yang ada di Tergugat IV adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat IV untuk meyerahkan seluruh uang Deposit dengan Nomor Rekening 10300202002288 kepada Penggugat Ahli Waris yang sah;
9. Menyatakan anak Brians Heinderson Wally dan anak Jeferson Jason Wally bukan ahli waris yang sah dari Yunus Wally;
10. Menyatakan tindakan Tergugat IV sebagai pihak bank yang menyimpan uang milik Alm. Yunus Wally dan menerima permohonan pencairan yang diajukan Tergugat I padahal patut diketahui Tergugat I bukanlah orang yang berhak mencairkan dan mendapatkan bahagian warisan milik Alm. Yunus Wally adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan Inmateril yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

■ **Kerugian Materil**

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian bahwa biaya-biaya tersebut adalah seluruh pengeluaran milik Penggugat selama ini dalam memperoleh kepastian hukum atas harta warisan milik Alm. Yunus Wally yang tidak lain adalah suami Penggugat;

■ **Kerugian In Materil**

Bahwa perbuatan Tergugat I, II telah membuat Penggugat tidak tenang dan tertekan dikarenakan tidak dapat menguasai dan menikmati warisan miik Alm.Yunus Wally yang tidak lain adalah suami

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga keresahan dan kesusahan Penggugat tersebut dapat ditaksir kira-kira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I dan IV untuk membayar *dwangsom* secara tanggung renteng apabila lalai menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat I dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*);
- Salah sasaran pihak yang digugat;
- Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPdata;
- Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jap., tanggal 31 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah istri dan ahli waris yang sah atas diri Almarhum Yunus Wally;
3. Menyatakan Pilipus Wally, Yokbed Wally, Amelia Wally, Lince Wally, Tinike Wally dan Gloria Angganetha Wally, adalah ahli waris yang diakui;
4. Menyatakan Brians Heinderson Wally dan Jeferson Jason Wally, adalah ahli waris yang diakui;
5. Menetapkan tabungan deposito milik Almarhum Yunus Wally sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dibagi sama rata terhadap ke-8 (delapan) orang anak Almarhum Yunus Wally, sehingga masing-masing anak tersebut mendapatkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT JAP., tanggal 17 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Januari 2023, Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jap yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon semula Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/PDT/2023/PT Jap., tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

B. Dalam Provisi:

1. Menerima provisi Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengadili sendiri dan menyatakan: Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Jayapura Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jap. tanggal 31 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III semula Pembanding I, II, III, dan Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Agung berpendapat lain, dalam Peradilan yang benar dan adil mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I yang melaksanakan amanat dari Almarhum Yunus Wally untuk mengurus tabungan milik Almarhum Yunus Wally yang berada di Bank Papua Kantor Cabang Sentani/Tergugat IV untuk kepentingan Brians Heinderson Wally dan Jeferson Jason Wally dan Tergugat IV yang melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang modalnya dimiliki oleh Negara adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dilakukan Para Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASNAT TRESIA SABUIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASNAT TRESIA SABUIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 844 K/Pdt/2024